

1500562-08.2019.8.26.0312

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3123684/2019 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 8610433 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 8610506 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 8629420 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LUYZE EDUARDA VASSAO MARINHO e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Martins Coelho, 439, ., Centro - CEP 11800-000, Fone: (13) 3844-1049, Juquiá-SP

- E-mail: juquiajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo Digital nº:

1500562-08.2019.8.26.0312

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3123684/2019 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 8610433 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 8610506 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 8629420 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LUYZE EDUARDA VASSAO MARINHO e outros

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Aos 09 de março de 2022, às 10:30h, na sala de audiências da(o) Juizado Especial Cível e Criminal, do Foro de Juquiá, Comarca de Juquiá, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS, foi aberta a audiência preliminar.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram virtualmente, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr. GUSTAVO TRINCADO e o(a)(s) defensora dativa plantonista, Dra. ALINE DE SOUZA LISBOA. Ausente o(a)(s) autor(a) dos fatos, Felipe Ricardo Carmo da Silva.

Iniciados os trabalhos, a audiência restou prejudicada em virtude da ausência do

averiguado.

Assim, pelo(a) Dr.(a) Promotor(a) de Justiça assim foi dito: "MM. Juíza, tendo em vista que os fatos ocorreram no dia 13/11/2019, portanto, há mais de dois anos, requeiro, com fulcro no artigo 30 da Lei n. 11.343/2006, a extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição punitiva."

Destarte, pela MM. Juíza foi proferida sentença nos seguintes termos: "Trata-se termo circunstanciado lavrado em face de FELIPE RICARDO CARMO DA SILVA, qualificado nos presentes autos, pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Na presente data a audiência preliminar para oferecimento de proposta de transação penal deixou de ser realizada em virtude do não comparecimento do investigado, anotando-se que a tentativa de intimação resultou infrutífera. Sobreveio manifestação do Ministério Público nos moldes em que consignado no presente termo de audiência. Decido. Efetivamente ocorreu o lapso temporal de mais de dois anos desde a data do fato até a presente data, operando assim a prescrição em abstrato. Em face do exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do averiguado FELIPE RICARDO CARMO DA SILVA, o que faço com fundamento no artigo 30 da Lei 11.343/2006, art. 107, inciso IV, c/ c art. 109, inciso IV do Código Penal. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários, no valor máximo da tabela em vigor, se o caso, e, arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações necessárias. NADA MAIS."

Certifico e dou fé que esse documento é assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito, nos termos da Lei nº 11.419/06, conforme impressão à direita, incluída a presença das partes e procuradores, as quais foram dispensadas de assinar o termo de audiência, conforme NCGJ, artigos 1.269/1.270, §1º e 2º. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, BRUNA HENCK PERES DE SOUZA, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.